

Datei: emails/2026-06-20_nachlassgericht_terminshinweis.eml

Von	nachlassgericht@amtsgericht-mitte-berlin.example.invalid
An	kanzlei@nachlassrecht-berlin-mitte.example.invalid
Datum	Sat, 20 Jun 2026 10:15:00 +0200
Betreff	Az. wird erst nach Antragseingang vergeben - Nachlasssache Lohse

Sehr geehrte Frau Rechtsanwaeltin Voll-Herzberg,

wir bestaetigen den Eingang Ihrer Voranfrage zur Nachlasssache Armin Lohse. Ein Aktenzeichen wird erst nach vollstaendigem Eingang des Erbscheinsantrags samt eidesstattlicher Versicherung vergeben. Bitte reichen Sie das Original des Testaments sowie den erwaehnten Notizzettel im Original oder als beglaubigte Kopie ein.

Freundliche Gruesse
Geschaeftsstelle Nachlassgericht Berlin-Mitte

Datei: emails/2026-06-22_agentur_ernachweis.eml

Von	rechte@nordfenster.example.invalid
An	eva.lohse@example.invalid
Datum	Thu, 25 Jun 2026 09:42:00 +0200
Betreff	Auszahlung Honorar Armin Lohse

Wir können die Auszahlung nicht veranlassen, solange unklar ist, wer den Nachlass vertritt. Bitte übersenden Sie Erbschein oder eine notarielle Vollmacht aller Berechtigten.

Datei: emails/2026-06-24_ralf_lohse_verweigerung.eml

Von	ralf.lohse@example.invalid
An	eva.lohse@example.invalid
Datum	Wed, 24 Jun 2026 19:03:00 +0200
Betreff	Rechner bleibt erstmal hier

Eva,

ich gebe den Rechner nicht raus, solange nicht klar ist, wem die Bearbeitungen gehoeren, die ich fuer Armin gemacht habe. Ich habe da auch Arbeit reingesteckt, nicht nur er. Wenn ihr einen Anwalt einschaltet, dann eben so.

Ralf

Datei: emails/2026-06-27_bank_zugang_hinweis.eml

Von	nachlass@stadtparkasse-berlin.example.invalid
An	eva.lohse@example.invalid
Datum	Sat, 27 Jun 2026 08:44:00 +0200
Betreff	Verfuegung ueber Nachlasskonto Armin Lohse

Sehr geehrte Frau Lohse,

das Konto Ihres verstorbenen Ehemanns wurde antragsgemaess gesperrt. Eine Verfuegung ist erst nach Vorlage eines Erbscheins oder einer notariell beglaubigten Vollmacht aller Erben moeglich. Die automatische Abbuchung fuer ein Jahresabo einer Bildplattform wurde bereits einmal ausgefuehrt; eine weitere Abbuchung ist zum 07.07.2026 vorgemerkt.

Mit freundlichen Gruessen
Nachlassabteilung

Datei: emails/2026-06-30_jana_lohse_nachfrage.eml

Von	jana.lohse@example.invalid
An	kanzlei@nachlassrecht-berlin-mitte.example.invalid
Datum	Tue, 30 Jun 2026 21:12:00 +0200
Betreff	Der Zettel und die Leica

Guten Abend,

ich moechte wissen, ob der Zettel, den Ralf im Kameronaschrank gefunden hat, rechtlich etwas wert ist. Papa hat mir mal gesagt, dass ich die Leica bekommen soll, aber von einem Nachlassverzeichnis oder Bildarchiv war nie richtig die Rede. Ich will nicht, dass am Ende alles bei Eva landet, nur weil sie zuerst da war.

Viele Gruesse
Jana Lohse

Datei: csv/fristen_und_sicherung.csv

Datum;Vorgang;Naechster Schritt
07.07.2026;Abo Bildplattform bucht ab;Nachlasskonto klaeren
15.07.2026;Agentur Auszahlungslauf;Sperrhinweis erneuern
18.07.2026;Frist Auskunftsverlangen an Ralf Lohse;Mahnschreiben versenden
22.07.2026;Reaktion Bildagentur auf Erbnachweis erwartet;Rueckfrage vorbereiten
31.07.2026;Kundenfrist Hochzeitsbilder;Archivzugang sichern
31.07.2026;Vorlage eidesstattliche Versicherung Erbschein;Termin beim Nachlassgericht abstimmen
01.08.2026;Wiedervorlage Testamentsauslegung;Ergebnis Anhoerung pruefen

Tabellenblatt: Inventar

Position	Ort	Wertannahme	Zugriff	Streit	Verkehrswert Schaetzung	Bewertungsgr undlage
Studiorechner Mac	bei Ralf	2200	Ralf	Herausgabe	2000	Zeitwert IT-Geraet, Marktvergleich
NAS Bildarchiv	Studio	4800	Passwort fehlt	Rechte	4500	Datenwert nicht bezahlbar, Geraetewert Marktvergleich
Leica M10	Wohnung Eva	3900	Eva	Vermächtnis Jana	5200	Sammlerwert Kameraboers e
Agenturhonor ar	Nordfenster	7840	gesperrt	Erbnachweis	7840	Offene Forderung, Nennwert

Tabellenblatt: Konten

Dienst	Hinweis	Priorität	Massnahme
Cloudspeicher	Rechnung im E-Mail-Konto	hoch	Rechnungslauf pruefen, ggf. kuendigen
Bank Online	Passwortsafe vermutet	hoch	Zugriff ueber Bank mit Erbschein beantragen
Galerieplattform	Abo läuft weiter	mittel	Abo kuendigen, Galerie-Inhalte sichern

Mandatsnotiz Erstgespräch

1. Ausgangspunkt

Ein handschriftliches Testament nennt Eva als Alleinerbin, enthält aber einen späteren Zettel zugunsten Jana.

Jana verlangt Auskunft und Zugriff auf das Bildarchiv ihres Vaters.

Ralf behauptet, er sichere nur die Daten, weil Eva technisch überfordert sei.

2. Ziele und Dringlichkeit

Eva will den Studiorechner herausverlangen und Konten sichern.

Jana bestreitet die Wirksamkeit des Testaments und verlangt Nachlassverzeichnis.

Ralf verweigert Herausgabe, bis geklärt ist, wer Eigentümer der Rohdaten ist.

3. Offene Unterlagen

Erbscheinsantrag mit Testamentsauslegung vorbereiten.

Sicherung des Rechners ohne Datenveränderung verlangen.

Bildagentur zur Zurückhaltung laufender Auszahlungen auffordern.

Nachlassverzeichnis digital und analog getrennt strukturieren.

Chronologie Arbeitsstand

1. Datengerüst

2. Unsaubere Punkte

Ein handschriftliches Testament nennt Eva als Alleinerbin, enthält aber einen späteren Zettel zugunsten Jana.

Jana verlangt Auskunft und Zugriff auf das Bildarchiv ihres Vaters.

Ralf behauptet, er sichere nur die Daten, weil Eva technisch überfordert sei.

Im Passwortsafe liegen mutmaßlich Bank-, Plattform- und Cloudzugänge.

Bildagentur Nordfenster schuldet Honorar, verlangt aber Nachweis der Rechtsnachfolge.

Ein Kunde droht wegen nicht gelieferter Hochzeitsbilder mit Rückforderung.

Datum	Vorgang	Beleg	Unsicherheit
03.05.2026	Tod Armin Lohse	Sterbeurkunde	liegt als Scan vor
08.05.2026	Ralf nimmt Studiorechner mit	E-Mail Eva	Berechtigung offen
14.05.2026	Passwortsafe-Hinweis gefunden	Notizbuch	Masterpasswort fehlt
02.06.2026	Bildagentur rechnet ab	Agenturmail	Rechtekette offen
20.06.2026	Erbschein beantragt	Entwurf	Quoten streitig

Sachverhalt aus Mandantensicht

1. Erinnerung

Ein handschriftliches Testament nennt Eva als Alleinerbin, enthält aber einen späteren Zettel zugunsten Jana.

Jana verlangt Auskunft und Zugriff auf das Bildarchiv ihres Vaters.

Ralf behauptet, er sichere nur die Daten, weil Eva technisch überfordert sei.

Im Passwortsafe liegen mutmaßlich Bank-, Plattform- und Cloudzugänge.

Bildagentur Nordfenster schuldet Honorar, verlangt aber Nachweis der Rechtsnachfolge.

Ein Kunde droht wegen nicht gelieferter Hochzeitsbilder mit Rückforderung.

2. Streitpunkte

Eva will den Studiorechner herausverlangen und Konten sichern.

Jana bestreitet die Wirksamkeit des Testaments und verlangt Nachlassverzeichnis.

Ralf verweigert Herausgabe, bis geklärt ist, wer Eigentümer der Rohdaten ist.

Standpunkt der Gegenseite

1. Kernaussagen

Eva will den Studiorechner herausverlangen und Konten sichern.

Jana bestreitet die Wirksamkeit des Testaments und verlangt Nachlassverzeichnis.

Ralf verweigert Herausgabe, bis geklärt ist, wer Eigentümer der Rohdaten ist.

2. Angriffspunkte

Erbscheinsantrag mit Testamentsauslegung vorbereiten.

Sicherung des Rechners ohne Datenveränderung verlangen.

Bildagentur zur Zurückhaltung laufender Auszahlungen auffordern.

Nachlassverzeichnis digital und analog getrennt strukturieren.

Testament und Notizzettel Abschrift

1. Testament 2021

Ich setze meine Ehefrau Eva zur Erbin ein. Jana soll die Leica und die Bilder aus ihrer Kindheit erhalten.
Berlin, 12.09.2021, Armin Lohse.

2. Zettel 2025

Jana soll nicht leer ausgehen. Ralf weiß, wo die Archive liegen. Der Zettel ist nicht unterschrieben, lag aber im Kammerschrank.

Bildagentur Nordfenster Abrechnung und Rechtefrage

1. Abrechnung

Offene Nett honorare 7.840 EUR für Architekturserie Hafenstadt. Agentur benötigt Erbnachweis und Weisung zur Auszahlung.

2. Rechtefrage

Model-Releases liegen teils nur digital vor. Zwei Kunden verlangen Löschung nicht ausgewählter Bilder.

Nachlassrecht Berlin-Mitte, Rechtsanwaeltin Dr. Susanne Voll-Herzberg Fachanwaeltin fuer Erbrecht,
Muenzstrasse 21, 10178 Berlin-Mitte Tel. 030 288 461 90, Mandat Lohse, Az. 26-ERB-0417

Rechtsgutachten - Digitaler Nachlass nach BGH-Rechtsprechung

1. Fragestellung

Zu pruefen ist, ob und in welchem Umfang Eva Lohse als Miterbin Zugang zu den digitalen Konten und Cloud-Diensten des Erblassers Armin Lohse verlangen kann, insbesondere zum Passwortsafe, zum Cloudspeicher und zur Galerieplattform, deren Zugangsdaten bislang nicht vollstaendig auffindbar sind.

2. BGH III ZR 183/17 - Facebook-Nutzerkonto

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 12. Juli 2018 entschieden, dass der Erbe im Wege der Universalsukzession nach Paragraph 1922 BGB auch in einen bestehenden Nutzungsvertrag mit einem Netzwerkbetreiber eintritt. Der digitale Nachlass ist danach grundsaeztlich vererblich wie physische Tagebuecher oder Briefe; Anhaltspunkte fuer eine hoechstpersoenliche, unvererbliche Rechtsstellung reichen fuer eine abweichende Bewertung nicht aus.

Uebertragen auf den vorliegenden Fall bedeutet dies: Auch Cloud-Speicherdienste und Galerieplattform-Konten des Erblassers unterliegen der Universalsukzession. Eva Lohse und Jana Lohse als Miterbinnen haben grundsaeztlich einen gemeinschaftlichen Zugriffsanspruch nach Paragraph 2039 BGB, solange die Erbengemeinschaft nicht auseinandergesetzt ist.

3. BGH III ZB 30/20 - Vollstreckungsrechtliche Anschlussfragen

Der Bundesgerichtshof hat mit Beschluss vom 27. August 2020 klargestellt, dass der Herausgabeanspruch der Erben gegen den Provider auch vollstreckungsrechtlich durchsetzbar ist und nicht daran scheitert, dass Zugangsdaten technisch beim Anbieter, nicht beim Erben, vorliegen. Fuer den vorliegenden Fall ist relevant, dass ein vergleichbarer Anspruch gegenueber der Galerieplattform besteht, sofern die Erbenstellung durch Erbschein oder eine den Anforderungen des Anbieters genuegende notarielle Vollmacht nachgewiesen wird.

4. Anwendung auf den Passwortsafe

Der aufgefundene Passwortsafe (vermutlich lokale Anwendung auf dem Studiorechner) ist kein Vertragsverhaeltnis mit einem Diensteanbieter, sondern eine private Datenhaltung. Der Herausgabeanspruch gegen Ralf Lohse als Besitzer des Studiorechners stuetzt sich daher nicht auf die Facebook-Rechtsprechung, sondern auf den erbrechtlichen Herausgabeanspruch aus Paragraph 2018 BGB (Erbschaftsanspruch) beziehungsweise auf Paragraph 2039 BGB im Innenverhaeltnis der Miterben.

5. Zwischenergebnis

Cloud- und Plattformkonten: Herausgabe- und Zugangsanspruch nach Paragraph 1922, 2039 BGB, gestuetzt durch BGH III ZR 183/17.

Datentraeger bei Ralf Lohse: Herausgabeanspruch nach Paragraph 2018 BGB, vollstreckungsrechtlich flankiert durch die Wertung aus BGH III ZB 30/20.

Offen bleibt, ob Ralf Lohse ein eigenes Recht an Teilen der Rohdaten geltend machen kann, soweit er selbst als Miturheber technischer Bearbeitungen aufgetreten sein will; dies ist tatsaechlich noch nicht aufgeklaert.

Nachlassrecht Berlin-Mitte, Rechtsanwaeltin Dr. Susanne Voll-Herzberg Fachanwaeltin fuer Erbrecht,
Muenzstrasse 21, 10178 Berlin-Mitte Tel. 030 288 461 90, Mandat Lohse, Az. 26-ERB-0417

Erbscheinsantrag - Entwurf

An das Amtsgericht Berlin-Mitte - Nachlassgericht

Az. wird nach Eingang vom Nachlassgericht vergeben. Nachlasssache Armin Lohse, verstorben am 03.06.2026 in Berlin.

1. Antrag

Namens und in Vollmacht der Frau Eva Lohse wird beantragt, einen gemeinschaftlichen Erbschein zu erteilen, der Eva Lohse und Jana Lohse als Erbinnen zu bestimmten Quoten ausweist.

2. Erbfolge

Der Erblasser hat mit privatschriftlichem Testament vom 12.09.2021 seine Ehefrau Eva Lohse zur Erbin eingesetzt. Ein undatierter, nicht unterschriebener Zettel aus dem Jahr 2025 erwaehnt zusaetzlich die Tochter Jana Lohse. Die Wirksamkeit dieses Zettels als eigenstaendige letztwillige Verfuegung oder als Auslegungshilfe zum Testament von 2021 ist zwischen den Beteiligten streitig und wird dem Nachlassgericht zur Pruefung vorgelegt.

3. Anlagen

Testament vom 12.09.2021 im Original

Notizzettel 2025 (Kopie, Fundort Kameronaschrank)

Sterbeurkunde

Eidesstattliche Versicherung zum Erbscheinsantrag (Entwurf folgt gesondert)

4. Hinweis an das Gericht

Es wird angeregt, vor Erteilung des Erbscheins eine kurze Anhoerung der Beteiligten Jana Lohse und Ralf Lohse zur Frage der Aechtheit und Zuordnung des Notizzettels durchzufuehren, da hierzu unterschiedliche Erinnerungen bestehen.

Entwurf nächstes Schreiben

1. Betreff und Ziel

Nachlass Lohse - Digitaler Nachlass

Der Entwurf hält den Sachverhalt bewusst offen, verlangt Belege nach und wahrt Fristen.

2. Forderungen oder Anträge

Erbscheinsantrag mit Testamentsauslegung vorbereiten.

Sicherung des Rechners ohne Datenveränderung verlangen.

Bildagentur zur Zurückhaltung laufender Auszahlungen auffordern.

Nachlassverzeichnis digital und analog getrennt strukturieren.

3. Anlagenlogik

Anlagen werden nach Aktenstück und Datum bezeichnet; widersprüchliche Unterlagen bleiben kenntlich.

Nachlassrecht Berlin-Mitte, Rechtsanwaeltin Dr. Susanne Voll-Herzberg Fachanwaeltin fuer Erbrecht,
Muenzstrasse 21, 10178 Berlin-Mitte Tel. 030 288 461 90, Mandat Lohse, Az. 26-ERB-0417

Fristenuebersicht - Stand 06.07.2026

Laufende Fristen

Hinweis

Die Fristen zur Bildagentur und zur Cloud-Kuendigung ueberschneiden sich; bei verspaeteter Kuendigung droht eine weitere Abbuchung von rund 90 EUR fuer ein Jahresabo, das der Erblasser offenbar automatisch verlaengert hatte.

Frist	Datum	Grundlage	Status
Ausschlagungsfrist Jana Lohse	abgelaufen (fingiert angenommen)	Paragraf 1944 BGB	erledigt, keine Ausschlagung erklaert
Reaktion Bildagentur Nordfenster auf Erbnachweis	22.07.2026	Vereinbarung E-Mail 25.06.2026	offen
Vorlage eidesstattliche Versicherung Erbschein	31.07.2026	Paragraf 2356 BGB	Entwurf in Arbeit
Kuendigung Cloudabo (Doppelzahlung vermeiden)	07.07.2026	Vertragsbedingungen Anbieter	dringend
Frist Auskunftsverlangen an Ralf Lohse	18.07.2026	Paragraf 2027 BGB	Mahnschreiben vorbereitet
Wiedervorlage Testamentsauslegung	01.08.2026	intern	nach Nachlassgerichtstermin

Nachlassrecht Berlin-Mitte, Rechtsanwaeltin Dr. Susanne Voll-Herzberg Fachanwaeltin fuer Erbrecht,
Muenzstrasse 21, 10178 Berlin-Mitte Tel. 030 288 461 90, Mandat Lohse, Az. 26-ERB-0417

Auskunftsklage gegen Ralf Lohse - Entwurf

An das Amtsgericht Berlin-Mitte

Klage der Frau Eva Lohse und der Frau Jana Lohse, in Erbengemeinschaft nach Armin Lohse, gegen
Herrn Ralf Lohse wegen Auskunft und Herausgabe.

1. Antrag

Der Beklagte wird verurteilt, Auskunft ueber Bestand und Zustand der auf dem in seinem Besitz befindlichen Studiorechner gespeicherten Daten des Erblassers zu erteilen, insbesondere ueber Bildarchive, Zugangsdaten und Kundendateien.

Der Beklagte wird verurteilt, den Studiorechner nebst Datentraegern an die Klaegerinnen herauszugeben.

2. Sachverhalt

Der Beklagte ist Bruder des Erblassers und hat nach dessen Tod den im gemeinsamen Atelier stehenden Studiorechner an sich genommen. Er beruft sich darauf, die Daten lediglich sichern zu wollen, weil die Klaegerin Eva Lohse technisch ueberfordert sei. Eine Herausgabe hat er bislang unter Hinweis auf angeblich eigene Bearbeitungsanteile an den Rohdaten verweigert.

3. Rechtliche Wuerdigung

Der Auskunfts- und Herausgabeanspruch folgt aus Paragraf 2027 BGB in Verbindung mit Paragraf 2018 BGB. Der Beklagte ist Erbschaftsbesitzer, da er sich den Nachlassgegenstand ohne rechtlichen Grund als zum Nachlass gehoerig angemasst hat. Soweit der Beklagte eigene Miturheberrechte an Bearbeitungen behauptet, aendert dies nichts am Herausgabeanspruch hinsichtlich des Datentraegers als solchem; etwaige Nutzungsrechte waeren gesondert zu klaeren.

4. Beweismittel

Zeugnis Jana Lohse zum Gespraech vom 20.06.2026

Vorlage der E-Mail-Korrespondenz mit Ralf Lohse

Sachverstaendigengutachten zur Datenintegritaet, sofern Streit ueber Veraenderungen entsteht

Nachlassrecht Berlin-Mitte, Rechtsanwaeltin Dr. Susanne Voll-Herzberg Fachanwaeltin fuer Erbrecht,
Muenzstrasse 21, 10178 Berlin-Mitte Tel. 030 288 461 90, Mandat Lohse, Az. 26-ERB-0417

Bewertung der Bildrechte im Nachlass

1. Ausgangslage

Fuer die Nachlassauseinandersetzung und eine moegliche Erbschaftsteuererklaerung ist der Verkehrswert der urheberrechtlich geschuetzten Bildbestaende des Erblassers zu schaeetzen. Grundlage sind die Lizenzeinnahmen der letzten drei Jahre sowie der Bestand an unveroeffentlichten Aufnahmen.

2. Bewertungsmethode

Angesetzt wird eine Ertragswertmethode auf Basis des durchschnittlichen Jahreshonorars aus der Bildagentur Nordfenster, hochgerechnet auf eine geschaetzte Restnutzungsdauer der Bildrechte von 15 Jahren mit einem Abschlag fuer sinkende Nachfrage nach aelteren Aufnahmen.

3. Unsicherheiten

Der Bestand unveroeffentlichter Negative ist nicht vollstaendig gesichtet, da sich ein Teil im Studiorechner bei Ralf Lohse befindet.

Model-Releases liegen teils nur digital vor; ohne diese ist die weitere Verwertbarkeit einzelner Aufnahmen fraglich, was den Wert mindern kann.

Die Bewertung dient der internen Einschaeetzung und ersetzt kein Gutachten eines vereidigten Sachverstaendigen.

Kategorie	Jahreshonorar ca.	Bewertungsfaktor	Geschaetzter Wert
Architekturserie Hafenstadt	3200 EUR	8	25600 EUR
Portraitarchiv	1400 EUR	6	8400 EUR
Unveroeffentlichte Negative	unklar	Schaetzung	10000 EUR bis 18000 EUR
Ausstehendes Agenturhonorar	einmalig	-	7840 EUR

Nachlassrecht Berlin-Mitte, Rechtsanwältin Dr. Susanne Voll-Herzberg Fachanwältin fuer Erbrecht,
Muenzstrasse 21, 10178 Berlin-Mitte Tel. 030 288 461 90, Mandat Lohse, Az. 26-ERB-0417

Vermerk zur Testamentsauslegung

1. Ausgangstexte

Testament vom 12.09.2021: Ich setze meine Ehefrau Eva zur Erbin ein. Jana soll die Leica und die Bilder aus ihrer Kindheit erhalten.

Notizzettel, undatiert, vermutlich 2025: Jana soll nicht leer ausgehen. Ralf weiss, wo die Archive liegen. Der Zettel ist nicht unterschrieben.

2. Auslegungsfragen

Handelt es sich beim Zettel von 2025 um eine eigenstaendige, aber formunwirksame letztwillige Veruegung, die mangels Unterschrift nach Paragraf 2247 BGB nicht als Testament gilt?

Kann der Zettel gleichwohl als Auslegungshilfe fuer den wahren Willen des Erblassers im Rahmen von Paragraf 133 BGB analog herangezogen werden, um das Vermaechtnis zugunsten Janas im Testament von 2021 zu praezisieren oder zu erweitern?

Ist die Erwaehnung von Ralf im Zettel lediglich ein tatsaechlicher Hinweis auf den Aufbewahrungsort der Archive oder deutet sie auf einen eigenen Zuwendungswillen zugunsten Ralfs hin?

3. Vorlaeufige Einschaetzung

Der Notizzettel duerfte mangels Unterschrift und Datierung nicht die Formanforderungen eines eigenhaendigen Testaments nach Paragraf 2247 BGB erfuellen. Er kann aber als Auslegungsmittel fuer den im Testament von 2021 bereits angelegten Willen dienen, Jana ueber die Leica und Kindheitsbilder hinaus nicht vollstaendig leer ausgehen zu lassen. Eine abschliessende Bewertung sollte erst nach Anhoerung der Beteiligten durch das Nachlassgericht erfolgen.

Nachlassrecht Berlin-Mitte, Rechtsanwaeltin Dr. Susanne Voll-Herzberg Fachanwaeltin fuer Erbrecht,
Muenzstrasse 21, 10178 Berlin-Mitte Tel. 030 288 461 90, Mandat Lohse, Az. 26-ERB-0417

Kostenuebersicht Kanzlei - Mandat Lohse

1. Gegenstandswerte

2. Bisherige Taetigkeiten und Kosten

3. Honorarvereinbarung

Es wurde ein Stundensatz von 200 EUR zzgl. Umsatzsteuer vereinbart. Ein Vorschuss von 1500 EUR ist am 19.06.2026 eingegangen. Fuer das gerichtliche Erbscheinsverfahren und die Auskunftsklage wird gesondert nach RVG abgerechnet, sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird.

4. Offene Punkte

Es ist zu klaeren, ob Ralf Lohse im Rahmen eines Vergleichs zur Kostentragung fuer die Auskunftsklage herangezogen werden kann, falls er vorprozessual Zugang gewaehrt.

Verfahren	Gegenstandswert	Grundlage
Erbscheinsverfahren	geschaetzt 52000 EUR	Nachlasswert vorlaeufig
Auskunftsklage gegen Ralf Lohse	5000 EUR (Auskunft, Regelstreitwert)	Paragraf 3 ZPO
Bildagentur-Auszahlung	7840 EUR	streitiges Honorar

Datum	Taetigkeit	Zeitaufwand	Betrag
18.06.2026	Erstberatung und Mandatsannahme	90 Minuten	300 EUR
22.06.2026	Sichtung Testament und Notizzettel	60 Minuten	200 EUR
25.06.2026	Korrespondenz Bildagentur Nordfenster	30 Minuten	100 EUR
01.07.2026	Entwurf Erbscheinsantrag	120 Minuten	400 EUR
05.07.2026	Vorbereitung Auskunftsklage	90 Minuten	300 EUR

Datei

PDF-Anhang: pdfs/galerieplattform_kontoauszug_screenshot.pdf

Galerieplattform - Kontouebersicht (Ausdruck)

Ausdruck der Kontoübersicht, abgerufen am 05.07.2026 durch Ralf Lohse mit den ihm bekannten Zugangsdaten des Erblassers.

Feld	Wert
Kontostand Guthaben	212 EUR
Naechste Abbuchung	07.07.2026, 89 EUR Jahresabo
Zuletzt hochgeladene Werke	23 Bilder, 02.06.2026

Der Zugriff auf das Konto durch Ralf Lohse ohne Erbnachweis ist rechtlich nicht abgeklaert und wird in der Auskunftsklage thematisiert.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/kontosperrvermerk_stadtsparkasse.pdf

Stadtsparkasse Berlin - Sperrvermerk Nachlasskonto

Konto lautend auf: Armin Lohse, IBAN endend auf 4471. Das Konto wurde nach Mitteilung des Todesfalls am 10.06.2026 fuer Verfuegungen gesperrt.

Vorgemerkte Lastschriften

Datum	Empfaenger	Betrag	Status
07.07.2026	Bildplattform Jahresabo	89 EUR	vorgemerkt, noch nicht ausgefuehrt
15.07.2026	Cloudspeicher Zusatzpaket	12 EUR	vorgemerkt

Eine Freigabe erfolgt erst nach Vorlage eines Erbscheins oder einer notariell beglaubigten Vollmacht aller Erben.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/nachlassverzeichnis_entwurf_handschrift_abschrift.pdf

Abschrift - Handschriftliche Nachlassnotizen Armin Lohse

Undatierte lose Notizen, gefunden im Schreibtisch des Erblassers, augenscheinlich Vorarbeit zu einem Nachlassverzeichnis.

Position	Notiz im Original
Kamera-Ausruestung	'Leica fuer Jana, Rest verkaufen oder Ralf fragen'
Bildarchiv	'Cloud-Passwort im Buch, NICHT bei der Bank'
Studio	'Ralf kennt sich mit dem Server aus, im Notfall fragen'

Die Notizen sind nicht unterschrieben und nicht datiert. Ihr Beweiswert fuer die Erbauseinandersetzung ist zwischen den Beteiligten streitig.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/nordfenster_honorarabrechnung_auszug.pdf

Bildagentur Nordfenster - Honorarabrechnung, Auszug

Abrechnungszeitraum Januar bis Mai 2026. Auszahlung derzeit gesperrt bis Vorlage eines Erbnachweises.

Serie	Verkaeufe	Nettohonorar
Architekturserie Hafenstadt	14	3 200 EUR
Portraitarchiv	6	1 400 EUR
Sonderlizenz Ausstellungskatalog	1	3 240 EUR

Gesamtsumme gesperrt: 7 840 EUR. Auszahlung erfolgt nach Kontoklaerung an die im Erbschein genannten Berechtigten.

Datei

PDF-Anhang: pdfs/passwortsafe_fundnotiz.pdf

Fundnotiz Passwortsafe und Studiorechner

Im Kammerschrank lag ein Notizbuch mit einem Hinweis auf den Passwortsafe. Das Masterpasswort ist nicht notiert. Auf dem Studiorechner befindet sich ein verschlüsselter Container mit Änderungsdatum 04.05.2026, also nach dem Todestag.

Fundstück	Ort	Risiko
Notizbuch	Kammerschrank	Auslegung unklar
Studiorechner	bei Ralf	Änderungen möglich
NAS	Studio	Zugriff offen